RESOLUCIÓN N° 0895-2026-SETENA

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 9 HORAS 44 MINUTOS DEL 1 DE JUNIO DEL 2026.

PROYECTO AMPLIACION DE SUBESTACION MOGOTE
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D1-0148-2026

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico INF-TEC-DT-DEA-0545-2026 correspondiente al análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental (D1-DJCA) del proyecto: PROYECTO AMPLIACION DE SUBESTACION MOGOTE, expediente número D1-0148-2026, el cual va anexa a esta resolución.

RESULTANDO

PRIMERO: El día 16 de febrero de 2026, es recibido en esta Secretaría el Documento de Evaluación Ambiental (D1-DJCA) del Proyecto: PROYECTO AMPLIACION DE SUBESTACION MOGOTE, a nombre del *Desarrollador,* la empresa EÓLICO SAN JORGE S.A., con cédula jurídica 3-101-650477, representado por la señora CATALINA VARGAS LOPEZ, con documento de identidad 02-0571-0839 y por el señor JOSE ALFREDO SANCHEZ ZUMBADO, con documento de identidad 01-0471-0800 expediente número D1-0148-2026-SETENA.

SEGUNDO: El día , 6 de marzo de 2026, luego de haber revisado la información contenida en el expediente administrativo Nº D1-0148-2026-SETENA y aplicado el procedimiento de ubicación del proyecto por medio de coordenadas en el Sistema de Información Geográfica que maneja esta Secretaría, cumpliendo de esta manera con lo ordenado mediante Resolución Nº 1661-2011-SETENA. Se ha determinado por parte del Departamento de Evaluación Ambiental, la no realización de la inspección de campo.

Como elementos adicionales que sustentan el no realizar la visita de campo se tienen:

1. La naturaleza del proyecto.
2. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno.
3. La significancia de impacto ambiental obtenida en el Documento de Evaluación Ambiental D1.
4. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo.

TERCERO: Mediante el oficio CARTA-SETENA-DT-DEA-0549-2026, del 6 de marzo de 2026, notificado el 6 de marzo de 2026, el Departamento de Evaluación Ambiental solicita información adicional y se le otorga un plazo de 90 días hábiles para su presentación. La información solicitada mediante el oficio mencionado, fue presentada en esta Secretaría por el Desarrollador el día 23 de marzo de 2026.

N°	De Previo	Respuesta
1	Se solicita presentar una certificación de monto de inversión del proyecto que incluya el valor del terreno. La solicitud se realiza debido a que, en la certificación de monto de versión presentada, no se incluye el valor del terreno.	Se presenta lo solicitado
2	Se solita la presentación del protocolo de hidrogeología y de amenazas naturales o la justificación correspondiente, según sea el caso y debe estar a conformidad con el Decreto Ejecutivo vigente, N°43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC. Lo anterior se solicita debido a que, el estudio presentado hace referencia al DE 32712-MINAE, el cuál fue derogado el 5 de diciembre del 2023 y, por lo tanto, no tiene validez.	Se presenta lo solicitado
3	Se solita la presentación del estudio biológico o la justificación correspondiente, según sea el caso y debe estar a conformidad con el Decreto Ejecutivo vigente, N°43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC. Lo anterior se solicita debido a que, el estudio presentado hace referencia al DE 32712-MINAE, el cuál fue derogado el 5 de diciembre del 2023 y, por lo tanto, no tiene validez.	Se presenta lo solicitado
4	Se solicita aclarar si el proyecto generará o no aguas residuales durante su etapa de operación, en caso de que, si genere aguas residuales, se solicita presentar el sistema de tratamiento de aguas residuales respectivo.	Se presenta lo solicitado: Se aclara que las obras incluidas en el “PROYECTO AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN MOGOTE” no generarán aguas residuales durante la etapa de operación. La edificación contemplada dentro del área proyecto corresponde únicamente a una estructura destinada al alojamiento de tableros y equipos eléctricos, la cual no contará con servicios sanitarios ni instalaciones asociadas al uso de agua. Lo anterior porque se trata de instalaciones desatendidas que no requieren la presencia permanente de personal en el sitio. En virtud de lo anterior, al no generarse aguas residuales sanitarias durante la etapa de operación, no se requiere la implementación de alguna instalación sanitaria y por lo tanto tampoco de un sistema de tratamiento de aguas residuales para el proyecto.
5	De acuerdo al análisis SIG de esta Secretaría, se ubica una sección de bosque al este del AP. Por lo que se solicita modificar	Se presenta documento de informe técnico, sin embargo: El documento no tiene firmas válidas.

N°	De Previo	Respuesta
	y/o replantear el diseño, de manera tal que el AP no se encuentre dentro de cobertura de bosque. Caso contrario deberá presentar un informe técnico para la determinación de bosque por parte de un profesional en ciencias forestales, según el ACP-0016-2026.	El profesional forestal Omar Fernando Coto Loría no está inscrito y activo ante la SETENA como Consultor Ambiental, requisito inciso 4 del ACP-0016-2026. En cuanto a la información técnica aportada, si cumple con lo establecido en el protocolo.
6	Se solicita aclarar, en el apartado de protocolo de arqueología, el resultado del mismo. Debido a que se indica que requiere supervisión de movimiento de tierras, sin embargo, el documento de justificación presentado, se indica que no requiere más estudios arqueológicos.	Se presenta lo solicitado

CUARTO: Mediante el oficio CARTA-SETENA-DT-DEA-0822-2026, del 16 de abril de 2026, notificado el 16 de abril de 2026, el Departamento de Evaluación Ambiental solicita información adicional y se le otorga un plazo de 45 días hábiles para su presentación. La información solicitada mediante el oficio mencionado, fue presentada en esta Secretaría por el Desarrollador el día 17 de abril de 2026.

N°	De Previo	Respuesta
1	Se solicita presentar el informe técnico para la determinación de bosque por parte de un profesional en ciencias forestales, según el ACP-0016-2026. Lo anterior se solicita, debido a que el informe presentado no tiene firmas válidas, además de que el profesional forestal Omar Fernando Coto Loría no está inscrito y activo ante la SETENA como Consultor Ambiental, requisito inciso 4 del ACP-0016-2026. En cuanto a la información técnica aportada, si cumple con lo establecido en el protocolo.	Se presenta lo solicitado y el documento cumple con lo establecido en el ACP-0016-2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se tiene por legitimado por la señora CATALINA VARGAS LOPEZ, con documento de identidad 02-0571-0839 y por el señor JOSE ALFREDO SANCHEZ ZUMBADO, para solicitar la evaluación ambiental a su nombre, en representación de la empresa EÓLICO SAN JORGE S.A., con cédula jurídica 3-101-650477.

SEGUNDO: Que el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala:

> *"Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos."*

TERCERO: Que, de conformidad con el criterio del Departamento de Evaluación Ambiental y de la documentación que consta en el expediente administrativo se ha determinado lo siguiente:

1. El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto mediante el presente expediente comprende las obras de infraestructura necesaria para brindar los servicios básicos del proyecto.

2. El documento inicial de evaluación ambiental (denominado D1 + DJCA), cumple con la información técnica, legal y complementaria, en los apartados Artículo 11, Anexo 3 y 4 del Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS.

3. Servicios básicos del proyecto. La misma se considera en relación con el Anexo 3, punto C, del Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS del Formulario D1 presentado, para lo cual se hace la advertencia que la información presentada es a manera de Declaración Jurada y la posibilidad de la realización del proyecto está sujeta a la efectiva disponibilidad y autorización por el ente competente según la solución Técnica Propuesta.

Se le advierte al Desarrollador que deberá de solicitar los permisos correspondientes ante las instancias competentes. Ninguna resolución de esta Secretaría, le crea derecho alguno en el caso de que la Municipalidad Local u otra dependencia, no le otorgué los permisos correspondientes.

4. Información que deberá ser presentado en la etapa de gestión ambiental en el Departamento de Seguimiento Ambiental.

Aspecto a dar seguimiento	Etapa de presentación a la SETENA
En caso de Movimiento de tierra con exportación fuera del AP: 1. Cuando los movimientos de tierra sean iguales y mayores a 1000 m3, se dispone lo siguiente: El desarrollador deberá presentar la declaración jurada sobre la ubicación del material resultante del movimiento de tierras o escombros, que requieran ser trasladados fuera del AP. La misma debe indicar el número de resolución de la viabilidad licencia ambiental (VLA) de un sitio que se encuentre autorizado para la recepción de estos materiales y sin fines comerciales, de conformidad con los artículos 4 y 5 del “Manual de Instrumentos Técnicos para la Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte V” (Decreto Ejecutivo Nº 33959-MINAE) y deberá indicar la cantidad de material a depositar en el sitio (en m3). Dicha declaración deberá incorporar el	Etapa de gestión ambiental, previo al inicio de las obras y adjuntar los documentos de respaldo al expediente.

Aspecto a dar seguimiento	Etapa de presentación a la SETENA
compromiso normado, que se detalla a continuación: Los escombros que se producirán como consecuencia del movimiento de tierras contemplado como parte de la actividad, obra o proyecto propuesto, no serán objeto de beneficio y/o comercialización para su aprovechamiento como producto mineral y por tanto no están cubiertos por lo establecido en el Código de Minería vigente y su reglamento. Dichos escombros serán utilizados como tales y podrán ser manejados como material de relleno y conformación de terrenos dentro del área del proyecto, siempre que cumplan los requerimientos técnicos necesarios. La disposición final de los escombros excedentes del movimiento de tierra, no aprovechados en el proyecto, se podrán disponer conforme al Reglamento de Construcciones (resolución del INVU) publicado en la Gaceta 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983 y sus reformas y al Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones Nº 3391 del 23 de marzo de 1983 y sus reformas. En ningún caso, pueden ser utilizados con fines comerciales o de beneficio. 2.Para los movimientos de tierra que sean iguales o menores a los 999 m3, se dispone lo siguiente: Autorización Municipal, del lugar donde se depositará la tierra. Según el inciso 2 del artículo 3 del decreto ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.	

5. Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol y que se requiera permiso de corta, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del SINAC, en caso que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección y en caso de que sean obras en cauce, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la Dirección de Aguas.

6. Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación en el Cuadro de Medidas Ambientales.

7. Con respecto a los criterios de ponderación, la calificación final de la SIA estableció un valor de 125 puntos. De conformidad con lo que establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la SETENA, según la ruta de decisión, la actividad requiere de la presentación de un D1 + Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, como instrumento de evaluación ambiental.

CUARTO: Que el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que:

> *"Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental."*

QUINTO: Que los Artículos 16 y 77 del Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS, indica que, los estudios y recomendaciones incluidas en la EIA, serán responsabilidad específica de cada profesional que los firma, siendo la administración responsable de la revisión de los mismos, de acuerdo con los contenidos que se establecen en la presente propuesta de Reglamento. El consultor ambiental o responsable ambiental de la actividad, obra o proyecto responderá por la veracidad de la información de los documentos que suscribe, así como de la idoneidad de los métodos y procedimientos que recomiende, con responsabilidad solidaria para el Desarrollador del proyecto.

SEXTO: Que, en el presente procedimiento administrativo, se presentó el instrumento de evaluación ambiental documento de Evaluación Ambiental inicial Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS, los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental que por medio del Informe Técnico INF-TEC-DT-DEA-0545-2026 concluyó que cumplen con los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el Artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala:

> *"La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras."*

De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: D1 + Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y los documentos técnicos, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental.

SÉPTIMO: Que de conformidad con el Artículo 43 Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS, señala: "Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), y que estarán basadas en todo el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, particularmente en los instrumentos de evaluación ambiental, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos:

a. Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales.
b. Desarrollo e implementación de la Etapa de Control y Seguimiento Ambiental, que comprenden 3 aspectos básicos como son:
    i. Nombramiento de un responsable ambiental.
    ii. Apertura de la Bitácora Digital Ambiental, por parte del responsable ambiental, misma que la SETENA oficializará para la actividad, obra o proyecto, una vez otorgada la respectiva Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). La Bitácora Digital Ambiental registrará el proceso de control y seguimiento a lo largo del proceso de gestión por parte del responsable ambiental.
    iii. Presentación de Informes de Responsabilidad Ambiental (IRA) de AOP acorde con los requerimientos y frecuencia definida por la SETENA, en la resolución de Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). Los períodos de presentación de los IRA de AOP se medirán a partir de la fecha de inicio de actividades de la AOP. Los IRA`s que elaboren los responsables ambientales serán enviados a la SETENA por los medios digitales que se establezcan.

OCTAVO: Que de conformidad con el Artículo 75 Potestad de ordenar el nombramiento de un responsable ambiental del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS, señala: La SETENA ordenará al Desarrollador de las actividades, obras o proyectos, vía resolución administrativa, el nombramiento de un responsable ambiental. En los casos de las actividades, obras o proyectos de las categorías B2 y C, la SETENA podrá exonerar al Desarrollador del nombramiento del responsable ambiental, vía resolución administrativa.

NOVENO: Que, al momento de emitir este documento, no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito.

POR TANTO
COMISIÓN PLENARIA RESUELVE

En sesión Ordinaria Nº 042 de esta Secretaría, realizada el 1 de JUNIO de 2026, en el Artículo Nº. 017 acuerda:

PRIMERO: De acuerdo a la información aportada por el Desarrollador y el Consultor Ambiental *infra citados*, responsables de la presentación y elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada ante la SETENA (Normativa concordante Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS, Artículo 77 y Artículo 20 de la Ley 7554),

cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se considera actual y verdadera en caso contrario pueden derivarse consecuencias administrativas, según lo establece los Artículos 87 y 88, aprobar:

a. El Formulario de Evaluación Ambiental D1.
b. La Declaración Jurada de Compromisos Ambientales
c. Las medidas ambientales, las recomendaciones de los Estudios Técnicos y las matrices de impacto ambiental, presentados junto al Documento de Evaluación Ambiental, los cuales fueron sometidos a evaluación por el consultor ambiental y el proyectista.
d. Los estudios técnicos complementarios, los cuales incluyen una serie de recomendaciones que son de acatamiento obligatorio, por lo que, en caso de no acogerlos, podrá ser sancionado de acuerdo a la legislación vinculante vigente.
e. La información adicional presentada.

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características:

Características del Proyecto:

Número del expediente: D1-0148-2026
Nombre del proyecto: PROYECTO AMPLIACION DE SUBESTACION MOGOTE
Ubicación: Provincia: Guanacaste
Cantón: Bagaces
Distrito: Mogote
Coordenadas:
Latitud: 1186300.392
Longitud: 361375.769
Número de Plano Catastrado: 5-1360755-2009
Número de Finca: 5-174156-000
Medida finca según plano (m2): 23 422
Área del proyecto según diseño (m2): 5 210
Clasificación CIIU y Categoría Proyecto: 3510.0.07 Subestaciones de energía eléctrica. D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
SIA: 154.125

Desarrollador del Proyecto:

Nombre de la empresa: EÓLICO SAN JORGE S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-650477
Representada por: CATALINA VARGAS LOPEZ
Cédula física: 02-0571-0839
Representada por: JOSE ALFREDO SANCHEZ ZUMBADO
Cédula física: 01-0471-0800

Consultor Ambiental del Proyecto:

Nombre: YESENIA DE LA TRINIDAD CALDERON SOLANO
Cédula física: 01-0593-0023

Número de Registro: CI-248-14 y vigencia: 30/01/2031

Descripción del Proyecto:

El Proyecto consiste en la ampliación de la subestación Mogote existente propiedad del ICE mediante una infraestructura eléctrica con la cual se busca interconectar en alta tensión los proyectos eólicos San Jorge (20 MW) y Montosa (20 MW) con el Sistema Nacional Interconectado (SNI) de Costa Rica. Se requiere realizar un corte de terreno para extender la terraza de la subestación actual del ICE al mismo nivel y colocar los equipos correspondientes en dicha ampliación, para lo cual se requiere la preparación del terreno con una terraza de una superficie de 5 210 m2. El proyecto implica un movimiento de tierras aproximado de 3 830 m3 de corte y 2 610 m3 de relleno. Construcción de un diámetro completo que consta de dos módulos de Alta Tensión en la Subestación existente Mogote con las siguientes construcciones: Patio de equipos que albergan interruptores de alta tensión, seccionadoras, transformadores de corriente y potencial, transformadores de potencia, canalizaciones eléctricas mediante ductos de mampostería, sistema de malla de puesta a tierra, sistema de drenajes, torres de celosía para el marco de barras de 230 kV. Además, 8 cimentaciones mayores para las torres y 80 cimentaciones menores para las estructuras de soporte de los equipos de alta tensión y 2 cimentaciones de los transformadores de potencia. Obras externas como cerramiento perimetral, colocación de piedra cuarta en toda la terraza, manejo de aguas pluviales. Edificio de celdas de media tensión y tableros de control, protecciones y mediciones. Canalizaciones eléctricas subterráneas. Taludes y muros en el perímetro de la terraza a construir.

TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 del Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, y luego de valorar el resultado del Informe Técnico INF-TEC-DT-DEA-0545-2026, la información contenida en el expediente administrativo y el instrumento de evaluación ambiental presentados, ***esta Secretaria otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental al proyecto supra citado***, en concordancia con el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo N°43212-MINAE y el Artículo 20 de la Ley 7554".

CUARTO: La vigencia de esta viabilidad será por un periodo de **CINCO AÑOS** para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente.

QUINTO: Se le ordena al Desarrollador *supra citado*:

a. Aportar el monto de garantía ambiental de cumplimiento de las obligaciones ambientales por la suma a $16 380.00 (Dieciséis mil trescientos ochenta dólares exactos.) o su equivalente en colones al tipo de cambio del momento, correspondiente al 0.1% del monto de inversión total declarado del proyecto. Cuando la garantía es en dólares y su depósito se efectué en colones, se debe realizar según el tipo de cambio de venta del Banco Central del día en que se realice el depósito de la garantía o de su renovación.

Para rendir la garantía de cumplimiento se mantienen las siguientes opciones, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 43898:

1. *Mediante el depósito y/o transferencia de dinero en efectivo en las cuentas del sistema bancario nacional autorizadas para este fin, a nombre del Desarrollador, conforme a la normativa vigente.*

   Se han habilitado las siguientes cuentas bancarias oficiales para que realice su depósito:

Moneda	Cuenta cliente	Cuenta corriente	IBAN
Colones	15120210010005107	100-01-202-000510-1	CR93015120210010005107
Dólares	15120210020003629	100-02-202-000362-7	CR20015120210020003629

   Estas cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica 2-100-042014.

2. *Mediante depósito en la Custodia de la entidad financiera que SETENA defina para estos efectos, aplicando cualquiera de los siguientes mecanismos (Reglamento de Contratación Administrativa):*
   - Certificado de Depósito a Plazo (Banco Público o Privado), emitido a nombre del Desarrollador y endosado a favor de MINAE-SETENA.
   - Garantía de Cumplimiento establecida por un ente financiero reconocido por el Estado, emitida a nombre del Desarrollador e indicar que el beneficiario es MINAE-SETENA.
   - Seguro de Caución emitido por alguna de las aseguradoras reconocidas en el país, bajo las regulaciones establecidas.

     Para las opciones anteriores, deberán presentarse en el Departamento de Custodia y Administración de Valores del Banco Nacional de Costa Rica, Oficinas Centrales, para ser resguardados en la custodia Nº CV-7297-SETENA-MINAE. Al realizar la renovación, cuando se trata de garantías ambientales solicitadas en dólares, esta se debe realizar al tipo de cambio de venta del Banco Central del día en que se emite el nuevo título valor.

   Notas:

   "Las garantías ambientales emitidas en dólares, en el caso que corresponda ejecutar la conversión a colones debe realizarse al tipo de cambio de venta del Banco Central del día que se emite el título valor."

b. El depósito, transferencia o título valor (certificado a plazo, carta de garantía o seguro de caución) deberá señalar en el concepto: Número de expediente administrativo, nombre del "Desarrollador del Proyecto", nombre del Proyecto, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo para actualizar el expediente administrativo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554

c. Nombrar por parte del Desarrollador a un Responsable Ambiental, además de la aceptación de la Regencia Ambiental por parte del Responsable Ambiental.

d. Realizar la habilitación de la Bitácora Digital.

Todos los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS) solicitados en puntos "b", "c" y "d" mencionados anteriormente deberán ser habilitados por el Desarrollador antes del inicio de las actividades, mediante el módulo de Bitácora Digital disponible en el sitio web oficial de SETENA: https://sso.setena.go.cr

SEXTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, **se establece una periodicidad de presentación de informes ambientales cada SEIS MESES durante la etapa constructiva**, y un informe final consolidado al finalizar la etapa constructiva.

Los Informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo con el formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe.

SÉPTIMO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera de las obligaciones contraídas en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, las matrices de impacto ambiental y el Formulario D1, podrán ser sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Ambiente, así como la demás legislación vigente.

OCTAVO: Prevenir al Desarrollador que los estudios básicos realizados en el AP señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto.

NOVENO: Prevenir al Desarrollador que la viabilidad ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado, antes en proceso de construcción o ya construido, que cualquier modificación, debe ser informada a la SETENA, para que realice la evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario se procederá conforme a la normativa vigente.

DÉCIMO: De acuerdo con el Artículo 43, ítem 4 Decreto Ejecutivo N°43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC-MS, Todas las resoluciones de otorgamiento de Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), incluirán la siguiente Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental: "La presente Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) se otorga en el entendido de que el Desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado costarricense". El incumplimiento de los compromisos ambientales sobre los que se otorgó la Viabilidad Ambiental por parte del Desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente, sino que, podría acarrear la cancelación de la Viabilidad Ambiental y el archivo del expediente según las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y por supuesto, para el Desarrollador.

DÉCIMO PRIMERO: De acuerdo el Artículo 43 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental del Decreto Nº 43898 -MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC-MS, establece sobre la **Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental**,

"Con la obtención de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA) de la SETENA, el Desarrollador de la actividad, obra o proyecto estará en la obligación de colocar un rótulo en un lugar visible, desde el inicio y mientras perduren sus actividades (sea en construcción o en operación) con el número de expediente, número de resolución de viabilidad ambiental y nombre del proyecto".

DÉCIMO SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía. Con fundamento legal en el artículo 342 de la Ley General Administración Pública y la Ley Orgánica del Ambiente.

DÉCIMO TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría.

DÉCIMO CUARTO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del interesado en la dirección web https://tramites.setena.go.cr donde debe ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada.

DÉCIMO QUINTO: De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos.

DÉCIMO SEXTO: El resultado de la discusión y análisis del caso de marras es: 6 a favor, 0 en contra y 1 ausentes, el detalle de la información de dicha votación puede ser consultada en el acta correspondiente, la cual se encuentra en custodia de esta Secretaría y es de acceso público.

DÉCIMO SÉPTIMO: Para recibir notificaciones el Desarrollador y el Consultor Ambiental han indicado en el expediente los correos electrónicos: cvargas@unifikasrl.com, jasanchez57@gmail.com, ycalderon@insuma.co.cr, hvega@insuma.co.cr

FIRMADO DIGITALMENTE
Ing. Oscar Fernando Umaña Fernández.
SECRETARIO GENERAL a.i
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL